

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1242/2535	นายวันชัย โพธิรัตน์	โจทก์
	นายสมชาย พิชิตสุรกิจ	ผู้ร้อง
	นายสวาท สุขวิเศษ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 296

ชั้นบังคับคดี จำเลยฎีกาขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาขอคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาให้สั่งระงับการจดทะเบียน การ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้ก่อน
ดังนี้ ศาลฎีกาอนุญาตตามคำร้องได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์
จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ศาลชั้นต้นบังคับคดีโดยยึดที่ดินของจำเลยที่ 2 พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างออกขายทอดตลาดศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทรัพย์สินแก่นายไชยรงค์ บัญญัติ
ศุภศิลาผู้ซื้อทรัพย์สิน โจทก์และจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ร้องยื่นคำแถลงคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วให้ยกคำร้องขอของโจทก์และจำเลยทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งให้ระงับการจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ก่อน

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์ที่ขาย
ทอดตลาดให้แก่ผู้ซื้อเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา"

(ตัน เวทไว-ชวลิต พรายภู-สุทธิ อินทุเศรษฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>